

징 계 요 구

1. 제 목 : 직원 금품수수

2. 징계대상자 : ○○□□병원 보장구센터 ♠▷◇ 4급 ○○○

3. 징 계 종 류 : 중징계(정직)

4. 징 계 사 유

가. 업무개요

위 직원은 '##. ##. #. ○○□□병원 ●●●센터에 ♠▷◇으로 입사하여 '##. #. #. ♠▷◇ 4급 승진 후, 현재까지 ▽♠▷◇▽부 과장으로 보직되어 의수와 다리 커버 제작 등 ●●●센터 ②②콘과의 전반적인 업무를 총괄하고 있습니다.

나. 금품 등 수수

1) 관계법령 및 판단기준

「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률(약칭 : 청탁금지법)」 제8조 제1항(금품등의 수수금지)에 따르면 공직자등은 직무 관련 여부 등에 관계없이 동일인으로부터 1회에 100만 원 또는 매 회계연도에 300만 원을 초과하는 금품등을 받거나 요구 또는 약속해서는 아니 되며, 같은 조 제2항에 따르면 공직자등은 직무와 관련하여 대가성 여부를 불문하고 제1항에서 정한 금액 이하의 금품등을 받거나 요구 또는 약속해서는 아니 됩니다.

또한 같은 법 제9조에 의하면 공직자등은 자신이 수수 금지 금품등을 받거나 그 제공의 약속 또는 의사표시를 받은 경우에는 소속기관장에게 지체 없이 서면으로 신고하여야 하며, 받은 금품등을 제공자에게 지체 없이 반환하도록 하거나 그 거부의 의사를 밝혀야 하고, 받은 금품등의 제공자를 알 수 없는 등의 경우에는 소속기관장에게 인도하여야 합니다.

한편 우리 공단 「복무규정」 제9조의2에 따르면 직원은 직무와 관련하여 직·간접적으로 사례·증여 또는 향응을 주거나 받을 수 없고, 직무 관련성 유무를 불문하고 다른 직원에게 사례·증여 또는 향응을 주거나 받아서는 아니 됩니다.

따라서 공단 소속 임직원은 직무와 관련하여 대가성 여부를 불문하고 동일 인으로부터 1회에 100만 원 또는 매 회계연도에 300만 원을 초과하는 금품등을 받거나 요구 또는 약속해서는 아니 되며, 만약 자신이 수수 금지 금품등을 받은 경우 소속기관장에게 서면으로 신고하여야 하며, 금품등을 제공한 자에게 지체 없이 반환하거나 그 거부의 의사를 밝혀야 할 것입니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 징계대상자는 ○○□□병원 ▽▽부 과장으로 근무하면서 '18. 7월 「●●●센터 ㉔㉔콘제품 제작용 전동롤러 구매('##. #. ##. 체결)」 계약 관련 전동롤러 제작 협의를 위해 직무 관련자인 '○○○ ㉔㉔콘 하우스' ○○○ 대표의 대구 사업소에 현장 협의 후 서울 자택으로 복귀하기 전 KTX 동대구역 인근 ○○○의 차량 내에서 ###만원이 든 봉투 및 상행선(대구-서울) KTX 승차권을 수수하였습니다.

또한 '##. #. #. 오후에 ●●●센터 전동롤러 수리를 위해 상경한 ○○○과 저녁 식사를 하고 ○○○의 차량을 이용하여 자택으로 가는 중에 ㉔㉔㉔㉔공단 재활공학연구소에 납품 소개 사례 명목 등으로 현금 ###만 원을 수수하였습니다.

이후 '##. #. ##. 또는 ##일 오후 #시경에 ○○○이 ㉔㉔㉔㉔공단 재활공학 연구소에 전동롤러 납품을 축하하는 식사비를 사용하려 했으나 식사 자리가 여의치 못하자 식사를 대신하여 현금 ##만 원을 조사대상자의 외투 주머니에 넣어 주어 수수하는 등 [표 1]과 같이 3차례에 걸쳐 ###만 원의 금품을 수수하였습니

다.

징계대상자는 1차, 2차 수수한 ###만 원은 자신의 허리 치료를 위하여 진료 및 한약재 구입 비용으로 사용하였고, 3차 수수한 ##만 원은 생활비 등으로 사용하였다고 인정하였습니다.

[표 1] 금품 등 수수현황

구분	일시	장소	금액(원)	비고
1차	'##. #월초	대구 KTX역 인근 ○○○ 차량	#,###,###	금품
		상행선(서울-대구) KTX 표	##,###	승차권
2차	'##. #. #	상일역 IC역 인근 ○○○ 차량	#,###,###	금품
3차	'##. #. ##	○○□□병원 후문 인근	###,###	금품
계			#,###,###	

다. 자진신고

징계대상자는 '##. #. #. 감사실에 금품수수 사실을 자진신고 하면서 '공단직 원으로서 비윤리적 행위를 반성하고 수차례 돌려주려 했으나 만나기가 힘들었다'고 하였으며, '정신적 스트레스와 양심의 가책을 느껴 자진신고하고 정당한 처분을 받고자' 신고하게 되었고, '##. #월쯤 #백만 원을, '##년초에 #백만 원을 수수하였다고 기술하였습니다.

5. 징계대상자의 변명

징계대상자는 1차 금품수수 시에는 계약 성사에 대한 대가로 금품을 약속한 것은 아니며 갑자기 금품을 건네 당황하여 몇 차례 거절하다가 문제가 없다는 말에 받았고 2차, 3차 당시에는 허리 디스크 통증으로 판단력이 흐려져서 금품을 수수하게 되었고, 수수금액 전액을 반환하였다고 변명하였습니다.

또한 당초 자진 신고 시 3차 수수 금액이 누락된 것에 대하여 ○○○이 ●●●센터에서 자신들의 특허를 침해하였다고 소송 및 협박하여 스트레스가 쌓이고 정신이 쇠약한 상태여서 잊고 있다가 조사 기간 중인 ‘##. #. #.에 기억이 나 ○○○의 계좌로 이체하게 됐다고 변명하였습니다.

그러나 <대법원 2001.10.12. 2001동3579판결>에 따르면 수수의 의사를 인정함에 있어 판례는 돈을 교부받은 경위, 언제든지 그 돈을 반환할 기회가 있었음에도 반환하지 아니하였는지 여부, 그 돈을 반환하게 된 경위 등에 비추어 영득할 의사가 있었는지 여부를 결정하여야 한다고 되어있습니다.

그런데 징계대상자는 ○○○을 공단 임직원행동강령에서 정하고 있는 직무관련자로 인지하였고, ○○○에게 직접 금품을 수수하였으며 봉투에 들어 있는 내용물이 금품이라는 것을 인지하였음에도 현장에서 즉시 돌려주지 않고 개인의 허리 치료 진료·한약재 구입 및 생활비로 유용하였으며, ○○○에게 금품수수 내용이 담긴 특허권침해 경고장을 받고나서야 그 다음날에 감사실로 자진 신고하고, 1차 수수(‘##. #월경) 후 #년이 지난 후에야 ○○○에게 반환한 것으로 보아 영득의 의사가 있었다고 판단됩니다.

다만 징계대상자는 1차 반환 시 #백만원 인출한 거래내역과 한약을 지었다는 ‘한일당’에 ‘##. ##. #.부터 ‘##. #. #.까지 모바일 송금한 #건 ##만원의 거래내역 및 ‘##. #. ##. ###천원의 진료비 영수증을 금품의 사용 증거로 제출하는 등 성실하게 조사에 응하였으며, 수수금액을 전액 반환하고, 자진 신고 하는 등 반성하는 모습을 보였습니다.

따라서, 위 사람은 청탁금지법 제8조(금품등의 수수금지), 제9조(수수 금지 금품등의 신고 및 처리), 공단 「복무규정」 제9조의2(청렴의무)를 위반하였고, 직무관련자로부터 #,###,###원의 금품을 수수하여 인사규정 제58조의3 관련 별표6 금품 등 수수금지 위반의 징계양정에 의거 직무와 직접 관련하여 금품 등(100만 원 이상 300만 원 미만)을 수수한 경우로 해임·파면에 해당되나, 수수금액 전액을 반환하고 자진 신고하여, 청탁금지법 제15조(신고자등의 보호·보상)제3항에 해당되어 “정직” 처분 요구합니다.

이 하 여 백

2018. 8. .

감 사 박 경 필